

מסכת פאה

מסכת פאה עוסקת במתנות עניים: לקט שכחה ופאה, פרט ועוללות בכרם, מעשר עני וצדקה.

הטעם שהקדים מסכת זו לשאר דיני זרעים, משום שפאה לקט ושכחה הם הנתינה הראשונה הניתנת מן התבואה וכן פרט ועוללות בכרם, והשלים שאר מתנות עניים - מעשר עני וצדקה.

בתורה ובמשנה הסדר הוא - פאה לקט שכחה, משום שפאה ניתנת במחובר, ולקט בעת הקצירה, ושכחה בשעת העימור, אמנם כשהמשנה מדברת על שלשתם יחד, הסדר הוא - "לקט שכחה ופאה", אפשר שהטעם הוא שלמעשה הלקט ניתן בתחילת הקצירה, קודם הפאה שנשארת במחובר בסוף השדה, ושכחה שייך גם במחובר אם שכח לקצור.

סדר הפרקים: א-ד - פאה. ד-ה - לקט. ה-ז - שכחה. ז - פרט ועוללות. ח - כלל המתנות, מעשר עני וצדקה. חלוקת הפרקים צ"ב, שדיני לקט מתחילים בסוף פרק ד', ושכחה בסוף פרק ה'. פרק ז' מתחיל בשכחה בזיתים משום שנושא הפרק הוא המתנות שבאילן.

פרקים א-ד עוסקים בדיני פאה: א - הדינים הבסיסיים: השיעור, המקום, הכלל המחייב, פטור פאה ממצטרות. ב-ג - חלוקת שדה לפאה מחמת דבר המפסיק, ב' מינים, ב' קוצרים, ב' בעלויות, וכן שיעור שדה. פרק א' עוסק בפאה עצמה, ופרקים ב' ג' בגדר שדה. ד - דיני חלוקת הפאה והפטורים מפאה.

פרק א - כללי דיני פאה

א - מצוות ללא שיעור, קרן ופירות	ד - הכלל המחייב ופטור
ב - שיעור הפאה	ה - האילנות החייבים
ג - מקום הפאה	ו - קביעת מירוח למעשר לפאה ושאר דברים

פרק ב - חלוקת שדה

הפרק עוסק בחלוקת שדה לפאה מסיבות שונות: א-ד - הפסק. ה-ו - שני מינים. ז-ח - שני קוצרים.

הפסק	שני מינים	שני קוצרים
א - הפסקים שונים	ה - שני מינים	ז - אינו קציר ישראל, ליסטים בסוף
ב - אמת המים, הר זקוף	ו - מעשה	ח - ליסטים בתחילה, מכר והקדיש בסוף
ג - הפסק באילן		
ד - צירוף בחרובין וזיתים		

פרק ג - חלוקת שדה, שיעור שדה

משניות א-ה ממשכות בדיני חלוקת שדה: א-ד - מצד מין אחר המפסיק או מין אחד המחולק. ה - מצד הבעלות במוכר קלחי אילן הנושא הוא הפסק, שאין מה שמחבר בין האילנות, אך המקרה הוא ב' בעלויות.

משנה ו' עוסקת בשיעור שדה לחיוב פאה בפרק א' עסק בשיעור הפאה וכאן בשיעור השדה המחוייבת. אגב קרקע כל שהוא שונה במשניות ו-ז דינים נוספים בקרקע כל שהוא וכולם עוסקים בכותב נכסיו.

במשניות א-ד יש ד' מקרים: א. תבואה בין הזיתים. ב. מנמר ומשייר קלחים לחים. ג. בצלים לשוק ולגורן. ד. בצלים בין הירק. מקרים א' ד' עוסקים בהפסק מין אחר. מקרים ב' ג' עוסקים במין אחד המחולק. (במקרה ב' נחלקו המפרשים אם לר"ע נותן פאה מכל קלח שהנימור נחשב הפסק, או שנותן אחד מהלחים ואחד מהיבשים והנידון אם נחשב לשני מינים, אך לכו"ע הכל מתחיל מזה שמוגדר כשני מינים). סדר המשנה לפי המינים ולא לפי הדינים, דהיינו משנה א' ב' בתבואה, ומשנה ג' ד' בבצלים. ומה שדינים אלו לא נכללו בפרק ב', נראה שבפרק ב' נאמר הכלל מה מפסיק, ובפרק ג' מדבר בפרטים ומקרים מסויימים של שדה שצורתה מחולקת.

צירוף	בעלות	שיעור
א - הפסק בתבואה	ה - שותפות באילן, מכירת	ו - שיעור שדה
ב - קצירה בב' שלבים	קלחי אילן	ז - מתנת שכיב מרע, מחילת כתובה
ג - בצלים בב' מטרות		ח - כתיבת נכסים לעבדו
ד - חיוב אמהות, הפסק בבצלים		

פרק ד - חלוקת הפאה, הפטורים ממתנות, דיני לקט

א-ה - חלוקת הפאה, ממשנה ג' שייך גם בשאר מתנות עניים. ו-ז - פטור ממתנות. ח-ט - דיני לקט.

מי שלקט את הפאה ואמר הרי זו לאיש פלוני עני - צ"ב מדוע הובא בין הפטורים מפאה ולא בחלק הראשון שעוסק בזכייה בפאה.

איזהו לקט - בלקט פרט ועוללות המשנה שואלת "איזהו" ולא בפאה ושכחה, משום שעניינם מבואר בתורה "לא תכלה" "ושכחת עומר" משא"כ לקט פרט ועוללות שלא ידוע מהו.

חלוקת הפאה	הפטורים ממתנות	דיני לקט
א - צורת נתינת הפאה,	ו - נכרי שנתגייר	י - הגדרת לקט, שלא מחמת קצירה
שמיעה כהלכה	ז - הקדש שנפדה	יא - חורי נמלים וספק לקט
ב - בדלית ודקל	ח - הקדש שנפדה לגבי מעשר	
ג - קנין הפאה	ט - זכייה לעני, מעשרות	
ד - צורת הלקיטה	במתנות נכרי	
ה - זמן הלקיטה		

פרק ה - לקט, בעה"ב במתנות עניים, שכחה

א-ג - המשך דיני לקט. המשותף לדינים - הפסד העניים (מלבד שבולת שקציר שיתבאר), יתכן שזה הטעם שהתחיל שאר דיני לקט בפרק הקודם שאין עניינו הפסד העניים.

ב - שבולת שבקציר - נחלקו המפרשים אם מדובר בשכחה או בלקט, אי בשכחה צ"ב מה עניינו כאן, כתבו המפרשים משום שמקרה זה של שבולת שכחה דומה ללקט שהוא שבולת אחת ולא עומר, וסמך שבולת שבקציר לשבולת שנתערבה. אף אם מדובר בלקט צ"ב מדוע הקדימו לשבולת שנתערבה והפסיק באמצע דיני תערובת לקט, נראה משום שעד כאן הנידון מה לעניים ומה לבעה"ב, ובשיבולת שנתערבה אין נידון מה שייך לעני אלא איך יביא לעני (לעשר ולזכות).

ד-ו - דינים שונים בכלל מתנות עניים, המשותף לדינים - זכיית בעה"ב במתנות עניים בהיתר או באיסור: בדרך, מחליף, אריס, מוכר, פורע חובו ממתנות עניים, גוזל את העניים. הטעם שנשנה בפרק זה, יתכן משום שדיבר על הפסד העניים בדיני לקט, ואף דינים אלו קשורים להפסד העניים, או שגם דיני לקט שנתערב שייך לבעה"ב הזוכה במתנות עניים.

ז-ח - תחילת דיני שכחה, צ"ב מדוע לא נכללו בפרק ו', יתכן שנשמך למשנה הקודמת שמונע מהעניים ללקוט, וכנגד זה אם העניים מונעים אותו אינו שכחה. ועדיין צ"ב שנראה שיש עניין לחבר דיני לקט לפאה ושכחה ללקט.

לקט	בעה"ב במתנות עניים	שכחה
א - לקט שנתערב	ד - בדרך	ז - מי שוכח, שכחת אונס
ב - שבולת שנשמטה, שנתערבה	ה - מחליף לגבי מעשרות, אריס	ח - גמר מלאכה
ג - קצירת טוב וגרוע	ו - מוכר, פורע חוב, גוזל	

פרק ו - שכחה

א-ה - קולי ב"ש וחומרי ב"ה, מודים ב"ש וב"ה, חומרי ב"ש וקולי ב"ה. הפקר לעניים נכנס דרך אגב, ופתח בו כדי שלא להפסיק בדיני שכחה, וכן עומר גדול המחלוקת אם נחשב כדי' עומרים והיה ראוי להיות אחר משנה ה', ונשנה כאן משום קולי ב"ש וחומרי ב"ה.

ה-ט - שאין בו שכחה מחמת גדלו

י-יא - דברים שאין בהם שכחה מצד המין ומצד הקוצר

מחלוקות ב"ש וב"ה	שיעור השכוח	מינים וקוצרים שאין בהם שכחה
א - הפקר לעניים, עומר גדול	ה - מנין עמרים	י - אינו לאכילה, טמון
ב - מקום מסוים	ו - מדת העומר דין זה שייך אף בלקט ופרט וצ"ב מדוע נשנה דווקא בשכחה, וכן מדוע הקדים פרט ללקט	יא - אינו רואה, כוונת הקוצר
ג - ראשי שורות, החזיק	ז - סאתיים בקמה	
ד - ראשי שורות באחד ובשניים	ח - קמה המצלת נכנס באמצע דין סאתיים אגב שכחת קמה.	
	ט - צירוף לסאתיים	

פרק ז - המתנות בזית ובכרם

א-ב - שכחה בזית נראה שיחדרו לזית פרק בפ"ע משום שמפורט בפסוק דין שכחה בזית. להגר"א יש מתנה מיוחדת בזית - זיתי ניקוף, ודינו בסוף משנה ב'.

ג - פרט הסדר בתורה - עוללות ופרט, ובמשנה - פרט ועוללות, וצ"ב.

ד-ח - עוללות הגדרתו, זכות בעה"ב בו, ג' כרמים שאין בהם עוללות. מה שהפסיק בכרם שכולו עוללות בין כרם רבעי למקדיש שעניינם אחד, נראה משום סוף המשנה "אין לעניים קודם הבציר" ואפ"ה משודעו העוללות זכו בו העניים.

ח - שכחה בכרם מה ששנה שכחה בסוף ולא סמך לשכחה בזיתים, נראה משום שהתורה פרשה בכרם רק פרט ועוללות, אלא שיש ריבוי גם לשכחה.

שכחה בזית	פרט	עוללות
א - שם, מניין	ג - גדר פרט, גזל עניים	ד - גדר עוללות
ב - מקום מסויים, כמות, הגבלה בהתחיל, אמצע		ה - מדל בשל עניים
הלקיטה		ו - פרט ועוללות ברבעי חומש וביעור דרך אגב
		ז - כולו עוללות
		ח - מקדיש, שכחה בכרם

פרק ח - כלל המתנות, מעשר עני וצדקה

א-ד - כלל מתנות עניים יאוש, נאמנות עם הארץ.

ה-ו ח - מעשר עני שיעור חלוקה, גדר עני, הנוטל שלא כדין והנמנע.

ז - צדקה שיעור חלוקה, גדר עני, הגובים והמחלקים.

מתנות עניים לכל אדם	מעשר עני וצדקה
א - יאוש עניים	ה - חלוקת מעשר עני
ב - נאמנות עם הארץ	ו - כהן ולוי, מציל, מועט
ג - תבואה קטניות ושמן	ז - חלוקת צדקה, גדר עני לצדקה, בכמה נגיבת ומתחלקת
ד - ירק	ח - גדר עני למתנות עניים
	ט - עונש הנוטל שוחד וצדקה שלא כדין ושכר הנמנע

מה שסיים את המסכת בדיין שדן דין אמת, שלכאורה אין לו קשר למתנות עניים, יתכן משום שאצל עניים מצוי שעושים אותם וצריך לדון דינם כמו שכתוב (ישעיה א) "שפטו יתום ריבו אלמנה", ונאמר (ישעיה יא) "ושפט בצדק דלים".

איתא בתו"כ (אמור פרשה י פרק יג) : ובקוצרכם את קציר ארצכם לא תכלה פאת שדך בקוצרך ולקט קצירך לא תלקט, אמר רבי אוורדימס ברבי יוסי, וכי מה ראה הכתוב ליתנה באמצע הרגלים, פסח ועצרת מיכן וראש השנה ויום הכיפורים מיכן, אלא ללמד שכל מי שהוא מוציא לקט שכחה ופאה ומעשר עני מעלים עליו כאילו בית המקדש קיים והוא מקריב קרבנותיו לתוכו.